فيرضخ لمميز وقن وخنثى وامرأة على ما يراه الامام الا انه لا يبلغ به لراجل سهم الراجل ولا لفارس سهم الفارس (ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم سهم لله تعالى ولرسوله) صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه تعالى تبركا لان الدنيا والآخرة له سبحانه وتعالى (يصرف مصرف الفيء) أي في مصالح المسلمين (وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب) ابناء عبد مناف دون غيرهم من بني عبد مناف (حيث كانوا) أي يجب تعميمهم حسب الامكان ويجب تفرقته بينهم (للذكر مثل حظ الانثيين) غنيهم وفقيرهم فيه سواء جاهدوا أولا (وسهم لفقراء اليتامى وهم) أي واليتامى (من لا أب له ولم يبلغ) الحلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد الاحتلام واعتبر فيهم الفقر لان ذا الاب لا يستحق والمال أنفع من وجود الاب (وسهم للمساكين) وهم أهل الحاجة فيدخل في عمومهم الفقراء فالفقراء والمساكين صنفان في الزكاة وصنف واحد هنا وفي سائر الاحكام ويعم به جميعهم في جميع البلاد كسهم ذوي القربى واليتامى (وسهم لابناء السبيل) وتقدم ذكرهم في باب الزكاة

* (فصل) يذكر فيه أموال الفيء ومصارفها * (والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه) أي الكفار للمسلمين (فزعا) من المسلمين (أو) تركه (عن ميت ولا وارث له) يستغرق (وصرفه) أي مصرف ما ذكر من المال ومصرف خمس خمس الغنيمة (في مصالح المسلمين) وذكر أحمد الفيء فقال فيه لكل المسلمين بين الغني والفقير (ويبدأ بالاهم فالاهم من سد ثغر) يمن فيه كفاية وهم أهل القوة من الرجال الذين لهم منعة (وكفاية أهله) أي القيام بكفاية أهل الثغور (وحاجة من يدفع عن المسلمين) من السلاح والخيل (وعمارة القناطر) أي الجسور وإصلاح الطرق والمساجد (ورزق القضاة) والائمة والمؤذنين (والفقهاء وغير ذلك) ممن يحتاج اليه المسلمون (فان فضل شئ) عن المصالح (قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم) للآية ولانه مال فضل عن حاجتهم فيقسم بينهم ويستوون فيه كالميراث (وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام) لان تعيين مصارفه وترتيبها يرجع فيه الى الامام فافتقر الاخذ منه الى اذنه

---

* (باب) يذكر فيه جملة من أحكام (عقد الذمة) *

ويجب اذا اجتمعت شروطه (لا تعقد) أي لا يصح عقد الذمة (الا لاهل الكتاب) اليهود والنصارى على خلاف طوائفهم (أو لمن له شبهة كتاب) يعني انه يصح عقد الذمة أيضا لمن له شبهة كتاب (كالمجوس) فانه يروى انه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة كتاب (ويجب على الامام عقدها) أي الذمة (حيث أمن مكرهم والتزموا لنا باربعة أحكام أحدها ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) بأن يمتهنون عند أخذها ويطال قيامهم وتجر أيديهم عند ذلك وجوبا (الثاني أن لا يذكروا دين الاسلام الا بالخير) ويأتي ان من ذكر دين الاسلام بعد عقدها بسوء نقض عهده (الثالث ان لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين الرابع أن تجري عليهم أحكام الاسلام في) ضمان (نفس ومال وعرض و) في (اقامة حد فيما يحرمونه) أي يعتقدون تحريمه (كالزنا لا فيما يعلونه) أي يعتقدون حله (ك) شرب (الخمر ولا تؤخذ الجزية من امرأة) لان الجزية